

1500329-56.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... de droga e bebida quando realizou o furto, pretendia vender os fios no ferro-velho para a compra de droga e bebida.

O acusado JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR disse que estava sob o efeito de droga no momento do furto, mas que não depende da substância entorpecente para viver. Que estava sem dinheiro e queria usar a droga, razão pela qual furtou. Que ingressou no imóvel pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500329-56.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500329-56.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2047975/2021 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 16313776 - DEL.POL.PLANTÃO

S.BARB.DOESTE, 233/21/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2047975 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 233/21/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE FRANCHI e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos.

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a BRUNO HENRIQUE FRANCHI e JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR (com qualificação à fl. 10/11) a conduta correspondente ao artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, praticada em 19/02/2021, tendo como vítima "Esper Embalagens LTDA".

Segundo a denúncia: " no dia 19 de fevereiro de 2021, durante o repouso noturno, por volta de 00h05min, em ocasião de calamidade pública (Covid-19), na Rua do Diamante, nº. 302, São Fernando, nesta cidade e comarca, BRUNO HENRIQUE FRANCHI,

qualificado a fls. 07, e JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR, qualificado a fls. 08, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para proveito comum, fios de cobre instalados na empresa Esper Embalagens Ltda, neste ato representada por Oswaldo Nogueira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias as suas vontades.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 76); 2) o recebimento da denúncia (fl. 90) em 01/03/2021; 3) a defesa (fls. 154/158 e 161/163); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 242/248); 5) incidente de dependência químico-toxicológica do réu José Carlos Nunes Júnior (fls. 261/265) e do corréu Bruno (apenso). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais (fls. 268/275, 284/286 e 287/289).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. § 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...) § 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; (...) IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Art. 14 - Diz-se o crime:

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de boletim de ocorrência (fls. 14/16); auto de exibição e apreensão (fls. 06/07); auto de avaliação (fls. 16/17); laudo pericial sobre os objetos encontrados na posse dos réus (fl. 137/141); laudo pericial sobre o local dos fatos (fls. 143/151).

2.2. Da autoria.

A autoria de BRUNO HENRIQUE FRANCHI e JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR, também estão configuradas. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Pois bem. Os policiais militares, Gustavo Júnior dos Santos Toledo e Lincoln de Matos (fls. 08 e 09) relataram que: foram acionados por sua central COPOM para verificar um furto em andamento na Rua Diamante, nº 302, Jd. São Fernando. Ao chegar no local, uma empresa, surpreenderam dois indivíduos do lado de dentro, um em cima de uma caixa de energia e outro na parte de baixo com um alicate na mão. Foram os mesmos abordados e identificados: Bruno Henrique Franchi e José Carlos Nunes Junior. Perguntados a respeito confessaram que estavam no local para furtar fios de cobre, iriam vender para comprar drogas porque são usuários. Em poder deles foi apreendido um alicate, um cabo comprido para puxar fios, um celular, a chave de um transformador e um cadeado que haviam cortado.

No mesmo sentido, em juízo, o policial Gustavo esclareceu que, ao atenderem a ocorrência, José Carlos estava em cima da caixa de energia enquanto Bruno estava embaixo na posse de um corta-vergalhão, sendo que, ao visualizarem a equipe, os réus tentaram fugir pulando o alambrado. Que foi realizada a captura e os réus confessaram que pretendiam furtar os fios para, posteriormente, vendê-los para compra de substância entorpecente. Que nenhum dos dois aparentavam estar sob os efeitos de drogas, salientando que os réus responderam normalmente a todas as perguntas que lhe foram feitas. Acerca do modo que os réus adentraram no imóvel,

afirma que possivelmente pularam o alambrado que era baixo (cerca de 1,7 metros), e que Bruno danificou a caixa de energia que tinha um cadeado.

O policial Lincoln esclareceu ainda que não chegaram a subtrair os fios em razão da intervenção policial, que haviam realizado o desligamento da energia elétrica, cortaram os cabos com alicate e abriram a caixa de energia que estava trancada com o cadeado. Houve o arrombamento da caixa de energia cujo acesso era uma porta de aço.

A vítima, representada por Oswaldo Nogueira, informou que a empresa lhe pertence e que o local estava desocupado em razão da mudança das instalações da empresa para outro local, sendo avisado pela vizinhança acerca do furto ocorrido de madrugada. Não soube informar como os réus adentraram no imóvel e que retiraram fios da parte externa entre o poste e o transformador.

Por sua vez, os acusados, em solo policial (fl. 12 e 13), permaneceram em silêncio. Em juízo o acusado BRUNO HENRIQUE FRANCHI disse que já frequentou a APAE em razão do "problema" que possui, faz uso de substância entorpecente há três anos, mas não depende de cocaína e crack para viver. Sobre as perguntas do juízo, informou que não tem intenção de falar sobre os fatos descritos na inicial. Com relação as perguntas da defesa, disse que estava sob os efeitos de droga e bebida quando realizou o furto, pretendia vender os fios no ferro-velho para a compra de droga e bebida.

O acusado JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR disse que estava sob o efeito de droga no momento do furto, mas que não depende da substância entorpecente para viver. Que estava sem dinheiro e queria usar a droga, razão pela qual furtou. Que ingressou no imóvel pelo alambrado que não era muito alto, cerca de 1,8 metros. Que usou o alicate-vergalhão para cortar o cadeado e para cortar os cabos do fio de cobre. Pois bem. Após a instrução probatória, a condenação se impõe. Nesse sentido, em sede de delitos contra o patrimônio, "a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé" (grifos meus). É o que se verifica e dá respaldo à versão acusatória. Precedente: TJSP; Apelação Criminal 1500343-04.2021.8.26.0545; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022.

Os réus confessaram ter ingressado no local e objetivavam subtrair os fios de cobre da instalação elétrica do imóvel, porém foram surpreendidos pelos policiais, que impediram a consumação do delito.

Frise-se, por oportuno, que no incidente de dependência químico-toxicológica do réu José Carlos Nunes Júnior (fls. 261/265), concluiu-se por sua plena higidez mental: "Periciando prontamente usa discurso de dependente químico para justificar seu ato de subtração, motivo desta ação penal. Entretanto, a fissura pelo uso não justifica tal ato, uma vez que houve uma programação de juntar instrumentos, ir até local específico, conseguir os fios de cobre, para então vender em depósito de reciclagem, para supostamente conseguir consumir as drogas. Periciando não tinha nenhum depósito de reciclagem em mente. Depósitos de reciclagem não costumam ficar aberto 24 horas. O ato praticado foi de madrugada, próximo da meia-noite. Isso demonstra planejamento, não ocorrendo em pessoas impulsivas. Ainda, não é correto falar em abstinência, a qual poderia levar a um prejuízo na capacidade de controle de impulsos (determinar-se de acordo com o entendimento), pois, segundo relatado, usou as substâncias até pouco tempo antes do ato. Não houve indícios de que o efeito dessa substância tenha turvado seu julgamento, mesmo sob efeito da mesma, pelos documentos analisados e pelos relatos de periciando. Destarte, não houve prejuízos no entendimento e na capacidade de determinar-se de acordo com tal, em suas ações em lide." (grifos acrescidos).

Já com relação ao acusado Bruno Henrique Franchi, no incidente de insanidade mental, autos nº 0000555-38.2021.8.26.0533, constatou-se:

"Pela observação durante o exame, confrontado com o histórico, antecedentes, exame psíquico e o colhido das peças dos autos, conclui-se que não há evidências de doença mental, dependência de álcool ou drogas, entretanto, o periciado apresentava ao tempo da ação, assim como apresenta atualmente, sinais e sintomas compatíveis

com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para desenvolvimento mental retardado de grau leve, de origem congênita, demonstrando satisfatória integridade da capacidade de entendimento e comprometimento da capacidade de determinação, sendo considerado, sob a óptica médico-legal psiquiátrica, SEMI-IMPUTÁVEL para o delito descrito na denúncia. A medida de segurança indicada consiste em tratamento por equipe de saúde mental em regime ambulatorial com psicoterapia, terapia ocupacional e profissionalização condizente com sua capacidade cognitiva por, pelo menos, dois anos. Diagnose: CID-10: F - 70.1 (retardo mental leve com distúrbio de comportamento requerendo vigilância e tratamento)." (fls. 71) (grifos acrescidos).

Assim, comprovada a prática do delito de furto, em sua forma tentada, passo ao exame da causa de aumento do repouso noturno.

No julgamento de recurso especial repetitivo Tema 1.087 o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP). Em razão disso, afasto o referido aumento, o que não impede sua incidência na primeira fase da dosimetria da pena. Passo à análise das qualificadoras. As qualificadoras da prática criminosa mediante escalada e com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa restaram demonstradas através da prova oral e documental colhida. Em exame ao laudo de análise sobre os objetos encontrados na posse dos réus (fl. 137/141) e o local dos fatos (fls. 143/151), denota-se claramente que os réus se utilizaram de escalada do muro para ingressar no imóvel e através de um alicate corta-vergalhão (fotografia - fls. 139) romperam o cadeado (fotografia - fls. 140) da caixa de energia elétrica para o desligamento da energia elétrica, a fim de possibilitar a subtração dos fios de cobre.

Ademais, concluiu a perícia realizada no local que "o gradeamento metálico nas regiões adjacentes ao portão apresentava-se parcialmente fletido, indicando aplicação de força peso sobre sua parte superior, característica típica de transposição." (fls. 144). Colaciono, nesse sentido, entendimento doutrinário: "O obstáculo a que se refere a lei é aquele destinado a proteger exclusivamente ou não a propriedade, por exemplo, janelas, portas, fechaduras, vidros, cadeados (constituem obstáculos passivos), dispositivos automáticos de segurança, como os alarmes (obstáculos ativos). O agente, na realidade, destrói, desfaz, quebra o obstáculo que dificulte, impeça a subtração da coisa. (...) Mediante escalada. É o acesso a um lugar, residência etc., por via anormal. Há aqui o uso de instrumentos para adentrar no local, como, por exemplo, escada, corda, ou então o agente é obrigado a empregar um esforço incomum". (grifei) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 2 - Parte Especial - art. 121 ao art. 212 - 12ª edição - Saraiva - 2012, pg. 408/409).

A qualificadora do concurso de pessoas restou demonstrada através prova oral colhida, além da própria confissão judicial de ambos os acusados. O acusado José Carlos, inclusive, asseverou em juízo que ambos escolheram o estabelecimento em questão para praticar o furto porque estava vazio, que tinham interesse vender a res furtiva para compra de substância entorpecente e que, em outras oportunidades, já haviam feito uso de drogas na companhia um do outro.

Em vias de finalização, anoto que apenas uma qualificadora será utilizada para a modificação dos limites abstratos da pena, sendo as outras valoradas na definição da pena-base. No caso, consideraremos para tanto o rompimento de obstáculo.

Colaciono entendimento:

"A presença de apenas uma delas é suficiente para qualificar o crime, mudando sua capitulação e, substancialmente, sua punição; eventual concurso de duas ou mais qualificadoras não modifica a pena abstratamente cominada; contudo, deve ser considerada na medida da pena concretizada". (grifei) (Cezar Roberto Bitencourt - Tratado de Direito Penal - vol 2 - Parte Especial - art. 121 ao art. 154 - 12ª edição - Saraiva - 2012, pg. 53).

Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Passo à dosimetria da pena.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para JOSÉ CARLOS NUNES JUNIOR.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

A) culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

B) Antecedentes: Neste caso, presumem-se os bons antecedentes do réu, já que as condenações existentes dizem respeito a fatos posteriores ao presente (cf. fls. 58 e 61/62)

C) Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

D) Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

E) Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

F) Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. No presente caso, os fatos ocorreram durante a madrugada e, portanto, o repouso noturno deve ser considerado como forma de agravar a pena do réu. Com efeito, apesar de constituir causa de aumento de pena, recentemente o C. STJ entendeu que tal majorante não deve incidir na hipótese de furto qualificado. Todavia, em prestígio ao princípio da individualização da pena, indispensável utilizá-lo nesta etapa da dosimetria. Além disso, em decorrência do evento de mais de uma qualificadora, anoto que, em concreto, é desdobramento desfavorável deste caso o concurso de pessoas e a escalada.

G) Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

H) Comportamento da vítima: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de dois a oito anos, e multa” (art. 155, § 4º, incisos I). Tendo em conta todas as ponderações listadas, sobretudo os itens “b” e “f”, julgo prudente fixar as penas-base em 1/3 acima do mínimo legal, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

A) Presente a atenuante da confissão espontânea;

B) Presente a agravante do art. 61, inc. II, “j”, CP (calamidade pública). Nesse sentido, segundo o magistério de Rogério Greco, Quando a infração penal é cometida durante a ocorrência de uma calamidade pública, a exemplo daquelas mencionadas pela alínea j (incêndio, naufrágio ou inundação), existe um natural enfraquecimento na proteção de determinados bens, facilitando, sobremaneira, a ação criminosa do agente. A prática de infração penal durante situações calamitosas é fator demonstrativo da insensibilidade do agente, que, além de não se importar com o infortúnio alheio, ainda contribui para o maior sofrimento.

Posto isso, compenso a atenuante com a agravante e, mantenho a pena fixada na etapa

anterior.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, em relação à redução decorrente do reconhecimento da tentativa, em razão do iter percorrido, deve incidir em seu patamar mínimo (1/3), já que o réu já havia rompido obstáculo, ingressado no imóvel e desligado a energia elétrica mediante arrombamento e cortado os cabos com alicate, quando os policiais o surpreenderam, impedindo a ocorrência criminosa. Pena em 1 ano e 9 meses de reclusão e 10 dias multa.

A respeito do valor, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à primariedade do réu, fixo o regime inicial aberto.

Viável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

Por fim, considerando inexistirem provas esquadrihadas e líquidas de eventuais danos materiais, deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP), o que não impede a busca dessa pretensão no juízo cível.

3.2. Passo a analisar a situação de BRUNO HENRIQUE FRANCHI

A despeito de provadas autoria e materialidade do delito, tendo em vista as considerações mencionadas no incidente de insanidade mental em apenso, autos nº 0000555-38.2021.8.26.0533, no sentido de que o acusado apresenta "CID-10: F - 70.1 (retardo mental leve com distúrbio de comportamento requerendo vigilância e tratamento)", o que causa prejuízo à sua capacidade cognitiva e volitiva, é de se declarar o réu semi-imputável. Neste sentido, prevê o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal: "A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento."

Ademais, estabelece o Art. 98, CP que na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.

É o caso dos autos, uma vez que, conforme bem apontado pelo laudo pericial, o réu apresenta transtorno mental de origem congênita, razão pela qual foi sugerido pela perícia o "tratamento por equipe de saúde mental em regime ambulatorial com psicoterapia, terapia ocupacional e profissionalização condizente com sua capacidade cognitiva."

Portanto, a medida a ser aplicada é a de tratamento ambulatorial, pois o crime imputado ao réu é punido com reclusão, daí porque, sendo ele semi-imputável, conforme constatado pela perícia, nos termos do art. 26, "parágrafo único", do Código Penal, impõe-se a medida de segurança, legalmente prevista no art. 98, do Código Penal.

Assim, determinada seu tratamento ambulatorial, dar-se-á esta nos termos do art. 98 do Código Penal, ou seja, por tempo indeterminado, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade.

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida contra JOSÉ

CARLOS NUNES JUNIOR (com qualificação à fl. 11) por incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP. CONDENAR:

JOSÉ a "1 ano e 9 meses de reclusão e 10 dias multa, no piso" em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade por igual período ao da pena substituída e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo da execução.

E, ainda, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, e o faço para ABSOLVER (absolvição imprópria) o réu BRUNO HENRIQUE FRANCHI (com qualificação à fl. 10), da acusação que lhe foi imputada (artigo 155, §§1º e 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal,), com fundamento no art. 386, V do Código de Processo Penal c.c. art. 26, parágrafo primeiro, do Código Penal. Entretanto, APLICO ao réu a medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial, pelo período mínimo de 01 (um) ano, nos termos do art. 96, I, c/c art. 98 do Código Penal.